Base de Dictámenes

Contratos administrativos, contratos de servicios, contratación perfeccionada, invalidación improcedente

NÚMERO DICTAMEN	FECHA DOCUMENTO
017585N18	12-07-2018
NUEVO:	**REACTIVADO:**
SI	NO
RECONSIDERADO:	**RECONSIDERADO PARCIAL:**
NO	NO
ACLARADO:	**ALTERADO:**
NO	NO
APLICADO:	**CONFIRMADO:**
NO	NO
COMPLEMENTADO:	**CARÁCTER:**
NO	NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 37394/2017, 9371/2016

Acción	Dictamen	Año
Aplica	037394	2017
Aplica	009371	2016

FUENTES LEGALES

ley 19886 art/10 inc/1 ley 19886 art/10 inc/2 dto 250/2004 Hacie art/41 dto 250/2004 Hacie art/63 inc/1

MATERIA

No procedió invalidación del acto administrativo que adjudicó la licitación pública que se indica, considerando que la contratación ya se encontraba perfeccionada.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 17.585 Fecha: 12-VII-2018

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Víctor Carrasco Poblete, en representación de Víctor Carrasco Ingeniería Eléctrica E.I.R.L., reclamando que no habría procedido la readjudicación de la licitación pública convocada por el Parque Metropolitano de Santiago para la prestación del “Servicio de Estudio de Sistema Eléctrico Bodega e Instalaciones Domínica PMS”, ID 607-191-LE16, al proveedor que menciona, ya que éste no habría llenado correctamente el anexo N° 5, denominado cuadro detalle de la oferta.

Expone al efecto que originalmente había sido adjudicada su representada, emitiéndose la respectiva

orden de compra, la que fue aceptada.

Requerido su informe, el servicio señaló que su decisión se ajustó a derecho, pues luego de adjudicar la licitación al peticionario recibió un reclamo de otro de los concursantes, motivo por el cual procedió a revisar los respectivos antecedentes, constatando un error en la evaluación de las ofertas, por lo que invalidó la adjudicación al recurrente, y luego readjudicó a la empresa que obtuvo mejor puntaje en el nuevo estudio.

Sobre el particular, cabe señalar que el inciso primero del artículo 10 de la ley N° 19.886 preceptúa que el contrato se adjudicará mediante resolución fundada de la autoridad competente, comunicada al proponente. El inciso segundo añade que el adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases respectivas y los criterios de evaluación que señale el reglamento.

Por su parte, el 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dispone que la entidad licitante aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes, lo que se realizará mediante acto administrativo debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes.

A su vez, el inciso primero del artículo 63 del mismo decreto establece que para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la ley Nº 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación.

De lo anterior se desprende que los servicios públicos deben adjudicar sus licitaciones a quien haya presentado la oferta más ventajosa, mediante un acto administrativo que debe notificarse a todos los participantes de la propuesta.

Además, que las bases de licitación pueden establecer que en el caso de adquisiciones de bienes o servicios estándar o de simple y objetiva especificación ellas pueden formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por el proveedor, siempre que el monto involucrado sea inferior a 1.000 UTM.

Pues bien, en la especie aparece que el N° 10 de las correspondientes bases administrativas señaló que el contrato se perfeccionaría mediante la aceptación de la orden de compra por tratarse de bienes estándar de simple y objetiva especificación.

También consta que mediante la resolución exenta N° 3.070, de 9 de diciembre de 2016, el Parque Metropolitano de Santiago adjudicó la licitación pública a la empresa reclamante, por un monto inferior a 1.000 UTM, emitiendo la orden de compra N° 607-941-SE16 el mismo día, la que fue aceptada por esta última.

Asimismo, que posteriormente invalidó el acto administrativo mencionado en el párrafo precedente y procedió a readjudicar el proceso concursal a otro oferente.

Sobre el particular, es preciso consignar que la contratación de la especie al ser inferior a 1.000 UTM se entiende perfeccionada con la emisión y aceptación de la orden de compra, momento a partir del cual nacen derechos y obligaciones para las partes.

Luego, en la especie la invalidación debió disponerse respecto de la contratación, que ya se encontraba

vigente.

Dado lo anterior, no procedió que se invalidara la adjudicación dispuesta a través de la aludida resolución exenta N° 3.070, como se hizo, pues ésta última ya había producido todos sus efectos, ni tampoco que se dispusiera la readjudicación del proceso concursal.

No obstante, como de los antecedentes tenidos a la vista aparece que la Administración, mediante la resolución exenta N° 3.177, de 2016, readjudicó la licitación a la empresa Tecnologías de Innovación Técnica E.I.R.L., y que el servicio contratado estaría completamente ejecutado, cabe entender que existen situaciones jurídicas consolidadas que hacen improcedente la invalidación de la misma (aplica dictamen N° 37.394, de 2017).

Por otra parte, respecto a la alegación del señor Carrasco Poblete de que la empresa finalmente adjudicada no habría cumplido con las bases de licitación, al no indicar en el anexo N° 5, denominado cuadro detalle de la oferta, el valor individual de cada ítem, cabe manifestar que ese error incide en una exigencia meramente formal del pliego de condiciones, que no constituye un error esencial que afecte la validez de su propuesta, al no guardar relación con aspectos sometidos a evaluación, por lo que no ha procedido que se declarara inadmisible su oferta por tal causal (aplica criterio contenido en el dictamen N° 9.371, de 2016).

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS